

[15] 국유소송 승소 이후 소송 관련 제비용 미회수

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조에 따르면 재판이 승소로 확정된 때에는 지체 없이 소송비용액 확정결정 신청 등의 조치를 취하고 집행에 착수하되 담임이사가 별도로 정한 경우에는 생략할 수 있다고 되어 있고
- 같은 요강 제61조에 따르면 「소액사건 심판법」에 따른 소액 사건, 인당 소송비용이 50만 원 미만으로 결정될 것으로 예상되는 경우, 그 밖에 송달의 어려움 등으로 신청 실익이 없을 것으로 판단 되는 경우에는 소송비용 신청을 생략할 수 있다고 되어 있음
- 그런데, 2014년부터 2017. 4월말까지의 소송가액이 10백만 원 이상인 국유업무 관련 소송¹⁾ 사건 193건을 대상으로 점검한 결과
- 2013. 4. 15. 소관청으로부터 인수한 “△△△△시 △구 △△동 △△△ △△”(토지면적 : 14,265㎡, 대장금액 : 5,842백만 원) 소재 국유 재산에 대하여
- 공사가 제기한 부당이득금 소송(□□□□ ○○○○가단○○○○○○)에서 2014. 12. 31. 승소 확정되었음에도 부산지역본부에서는 감사일 현재까지 소송비용으로 지출된 5,071천 원에 대한 “소송비용액 확정결정 신청” 등을 하지 아니하고 집행에도 착수하지 않는 등

- [표 21] 및 [별표 10]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역 본부에서 총 193건 중 11건(19,561천 원)은 “소송비용액 확정 결정 신청”을 하였으나 비용 징수를 하지 않았고
- 나머지 182건(218,285천 원)은 소송에서 승소하였음에도 “소송비용액 확정결정 신청” 조차 하지 아니하는 등
- △ 감사일 현재까지 국유소송 총 193건(237,846천 원) 관련 제비용을 회수하지 않은 사실이 있음

[표 21] 지역본부별 국유재산 관련 소송비용 미회수 현황

(단위 : 건, 천 원)

부서명	소송비용액 확정결정 신청유무	건수	소송가액	소송비용
-----	-----------------------	----	------	------

“기재 생략”

1) 국유소송은 공사소송, 국가소송, 행정소송으로 구분할 수 있으며, 이중 공사소송은 변호사 보수 외에 제비용 모두를 청구할 수 있어 금번 표본조사 대상으로 선정함

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장 등 12개 지역본부장은 2014. 1. 1.부터 2017. 4. 30. 사이에 국유재산 관련 소송이 승소로 확정된 193건, 237,846천 원[서울동부지역본부 28건(25,448천 원), 서울서부지역본부 30건(29,217천 원), 부산지역본부 83건(124,275천 원), 경기지역본부 11건(14,762천 원), 광주전남지역본부 1건(114천 원), 대전충남지역본부 1건(201천 원), 대구경북지역본부 11건(15,615천 원), 인천지역본부 13건(14,343천 원), 전북지역본부 4건(2,673천 원), 경남지역본부 7건(5,943천 원), 강원지역본부 3건(4,375천 원), 충북지역본부 1건(880천 원)]에 대하여
- 소송비용 확정결정 신청 후 해당 비용을 회수하고 직원 직무교육 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람. (시정)²⁾

[별표 10] 국유재산 관련 소송비용 미회수 명세

(단위 : 천 원)

순번	부서	소송번호	법원	사건번호	소가	종결일자	소송비용	소송비용액 확정 결정 신청 여부
----	----	------	----	------	----	------	------	-------------------------

“기재 생략”

2) 국유재산 관련 소송이 승소로 확정된 소송가액 10백만 원 이하 및 2013. 12. 31. 이전 사건에 대하여는 소송비용이 소액 등 경미한 사항에 해당되어 별도 처분요구는 하지 아니하고 소송비용 관리 및 회수실태를 자체 점검하여 적정하게 처리하는 방안을 마련하도록 함